

DISCLAIMER: The translated judgements in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

અહેવાલયોગ્ય

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ

ફોજદારી અપીલીય હકૂમતક્ષેત્ર

ફોજદારી અપીલ નં. ૧૭૧૧/૨૦૧૧

અવતાર સિંહ અને અન્ય અપીલકર્તા(ઓ)

વિરુદ્ધ

પંજાબ રાજ્ય ... સામાવાળા(ઓ)

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ રાજેશ બિંદાલ

૧. હાલની અપીલમાં પંજાબ અને હરિયાણા ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ફોજદારી અપીલ નં. ૫૬૨-એસ.બી./૧૯૯૭માં તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૦ના રોજના ચુકાદાને પડકારવામાં આવ્યો છે.

૨. અપીલકર્તાઓ એશેન્યલ કોમોડિટીઝ એક્ટ, ૧૯૫૫ (હવે પછી અત્રે 'સદરહુ કાયદા' તરીકે ઉલ્લેખિત)ની કલમ-૭ હેઠળ તેમને તકસીરવાર ઠરાવવાથી વ્યથિત છે.

૩. ટ્રાયલ કોર્ટે તારીખ ૮ જુલાઈ, ૧૯૯૭ના ચુકાદા અને હુકમ અન્વયે અપીલકર્તાઓને તકસીરવાર ઠેરવ્યા હતા અને તેમને છ મહિનાના જેલવાસની સજા તેમજ પ્રત્યેક આરોપીને રૂ.૫૦૦/- નો દંડ ફટકારવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

૪. રેકૉર્ડ પર ઉપલબ્ધ તથ્યો મુજબ, તા.૨૬/૦૨/૧૯૯૫ના રોજ અન્ય પોલીસકર્મીઓ સાથે પોલીસ સબ-ઇન્સપેક્ટર ફગવારા બસ સ્ટોપ પર હાજર હતા. તેમને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે, અપીલકર્તાઓ ગેસ સિલિન્ડર કાળાબજારમાં વેચાણ કરી રહ્યા હતા. તેઓ રૂ. ૧૦૨/- (રુપિયા એકસો બે પૂરા) ના નિર્ધારિત દરને બદલે રૂ. ૨૫૦/- (રુપિયા બસો પચાસ પૂરા) વસૂલી રહ્યા હતા. એચઆર-૦૫-એ-૪૯૧૮ નંબર ધરાવતી તેમની ટ્રક ચાવલા ઓટો વર્કશોપની સામે પાર્ક કરેલી હતી. માહિતી વિશ્વસનીય હોવાનું જણાતાં, એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી અને પોલીસ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા અને આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી. તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

૫. ટ્રાયલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓમાં કોઈ પણ સ્વતંત્ર સાક્ષી કે

કાળાબજારમાં સિલિન્ડરના કથિત ખરીદદારોએ ફરિયાદપક્ષના કેસને ટેકો આપ્યો નહોતો. માત્ર બે સાક્ષીઓએ, કે જેઓ અધિકારીઓ હતા તેમણે, ફરિયાદ પક્ષની તરફેણમાં જુબાની આપી હતી.

૬. માત્ર ગેસ સિલિન્ડર્સના અનાધિકૃત કબજાનો આરોપ સાબિત થઈ શક્યો હતો, જેના આધારે ટ્રાયલ કોર્ટે અપીલકર્તાઓને તકસીરવાન ઠેરવ્યા હતા અને જેલની સજા ફટકારી હતી.

૭. ટ્રાયલ કોર્ટે આપેલા આદેશને હાઈકોર્ટે અપીલમાં યથાવત રાખ્યો હતો.

૮. અપીલકર્તાઓના વિદ્વાન કાઉન્સેલની એક માત્ર દલીલ એ હતી કે, તા.૦૮/૦૩/૧૯૮૮ના રોજના લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (રેગ્યુલેશન ઓફ સપ્લાય એન્ડ ડીસ્ટ્રીબ્યુશન) ઓર્ડર, ૧૯૮૮ (હવે પછી અત્રે ‘સદરહુ ઓર્ડર’ તરીકે ઉલ્લેખિત) પ્રમાણે, પ્રવેશ અને જમિની કાર્યવાહી સદરહુ ઓર્ડરના કલોઝ-૭ હેઠળની સત્તાનો ઉપયોગ કરી થવી જોઈએ. જ્યારે અધિકારી પાસે તેવું માનવાને કારણ હોય કે કોઈક જહાજ કે વાહનનો ઉપયોગ સદરહુ ઓર્ડરના ઉદ્ધંધનમાં થયો છે કે થવાનો છે, તો સદરહુ ઓર્ડરનો કલોઝ-૭ અમુક વ્યક્તિઓને તેને રોકવાની સત્તા આપે છે.

૯. સદરહુ ઓર્ડરનો કલોઝ-૩ ગેસ સિલિન્ડર્સ ગેરકાયદેસર રીતે કબજામાં

રાખવા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, કલોઝ-૭ અનુસાર, સદરહુ ઓર્ડરની જોગવાઈઓના અનુપાલન સબબ, સદરહુ ઓર્ડર કે તેના અન્વયે કરેલ અન્ય કોઈપણ હુકમના અનુપાલનની ખાતરી કરવાનાં હેતુસર, ઇન્સપેક્ટરથી નીચેનો રેન્ક ધરાવતાં ન હોય તેવાં સરકારનાં ખાધ અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના અધિકારી કે જે આ પ્રકારની સરકાર દ્વારા અધિકૃત અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અધિસૂચિત કરવામાં આવેલ હોય તે અથવા ઓઈલ કંપનીનાં વેચાણ અધિકારીથી નીચેનો રેન્ક ધરાવતાં ન હોય તેવા અધિકારી અથવા કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અધિકૃત અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અધિસૂચિત વ્યક્તિને આ પ્રકારની કાર્યવાહી હાથ ધરવા/જમિની સત્તા આપવામાં આવી છે.

૧૦. હાલના કેસમાં, પોલીસના સબ-ઇન્સપેક્ટર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જે સરકારી આદેશ અનુસાર અધિકૃત નથી. આથી ફરિયાદપક્ષનો સમગ્ર કેસ પડી ભાંગે છે. ઉપરોક્ત દલીલ ટ્રાયલ કોર્ટ કે હાઈકોર્ટે ધ્યાને લીધી નથી.

૧૧. બીજી તરફ, રાજ્ય સરકારના વિદ્વાન કાઉન્સેલે રજૂઆત કરી કે, અપીલકર્તાઓ ગેસ સિલિન્ડરનો અનાધિકૃત કબજો ધરાવતાં હતા. તેમને સાચી રીતે જ તકસીરવાન ઠેરવવામાં આવ્યા છે. માત્ર ટેકનિકલ ડીફેલ્ટને કારણે તેમને બિલકુલ જ છોડી દેવા જોઈએ નહિ. જે તે સમયે ગેસ સિલિન્ડરની ભારે તંગી હતી

અને તેના કાળાબજાર અને અનાધિકૃત કબજાને રોકવા માટે સદરહુ ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો હતો.

૧૨. પક્ષકારો તરફેના વિદ્વાન કાઉન્સેલને સાંભળ્યા અને સંબંધિત રેકૉર્ડનો અભ્યાસ કર્યો.

૧૩. હાલના કેસમાં, જેમ ઉપરોક્ત નોંધવામાં આવ્યું છે, કેસની હકીકતો બાબત વિવાદ નથી. જે એકમાત્ર દલીલ ઉઠાવવામાં આવી છે તે સિલિન્ડર જપ્ત કરનાર વ્યક્તિની સત્તા બાબત છે કે જેના આધારે અપીલકર્તાઓ સામે કામ ચલાવવામાં આવ્યું હતું. નીચે રજૂ કરવામાં આવેલ સદરહુ ઓર્ડરનો કલોઝ-૭ સૂચવે છે કે કયા અધિકારીઓને આ સત્તા છે.

"૭. પ્રવેશ, તપાસ અને જપ્તની સત્તા: -

(૧) સદરહુ ઓર્ડરની જોગવાઈઓના અનુપાલન સબબ, સદરહુ ઓર્ડર કે તેના અન્વયે કરેલ અન્ય કોઈ હુકમના અનુપાલનની ખાતરી કરવાનાં હેતુસર, ઇન્સપેક્ટરથી નીચેનો રેન્ક ધરાવતાં ન હોય તેવાં સરકારનાં ખાધ અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના અધિકારી કે જે આ પ્રકારની સરકાર દ્વારા અધિકૃત અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અધિસૂચિત કરવામાં આવેલ હોય તે અથવા ઓઈલ કંપનીનાં વેચાણ અધિકારીથી નીચેનો રેન્ક ધરાવતાં ન હોય તેવા અધિકારી અથવા કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા અધિકૃત અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અધિસૂચિત વ્યક્તિ:

(એ) અધિકારીને તેવું માનવાને કારણ હોય કે કોઈક જહાજ કે વાહન આ ઓર્ડરના ઉલ્લંઘન માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યું હતું કે આવી રહ્યું છે કે ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે, તો એ તેને અટકાવી શકશે અને તેમાં તપાસ કરી શકશે;

(બી) જરૂરી હોય તેવાં સહયોગ અને મદદ સાથે કોઈપણ સ્થળે પ્રવેશ કરી શકશે અથવા તપાસ કરી શકશે;

(સી) જો તેને એવી શંકા કરવાનું કારણ હોય કે કોઈક સિલિન્ડરમાંના લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, સિલિન્ડર વાલ્વ અને પ્રેશર રેગ્યુલેટર્સની સાથે-સાથે જેમાં સ્ટોક રાખવામાં આવ્યો છે તે વાહન, જહાજ કે અન્ય પરિવહનના સાધન સબબ આ ઓર્ડરની કોઈ જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન થયું હતું કે થઈ રહ્યું છે કે થવામાં છે, તો તે જરૂરી હોય તેવી સહાય અને મદદથી આવાં સ્ટોકનો સંપૂર્ણ જથ્થો જપ્ત કરી શકે કે હટાવી શકે અને ત્યારબાદ, આ રીતે જપ્ત કરેલાં સિલિન્ડરમાંના લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ, સિલિન્ડર વાલ્વ અને પ્રેશર રેગ્યુલેટર્સના જથ્થાની સાથે-સાથે જેમાં સ્ટોક રાખવામાં આવ્યો છે તે વાહન, જહાજ કે અન્ય પરિવહનના સાધન એશેન્શિયલ કોમોડિટીઝ એક્ટ, ૧૯૫૫ (૧૯૫૫ નો ૧૦)ની કલમ હેઠળ હુકુમતક્ષેત્ર ધરાવતાં હોય તેવાં કલેક્ટર સમક્ષ રજૂ કરશે અને આ રીતે રજૂ કર્યા સુધી તેની કસ્ટડી રાખી શકશે.”

૧૪. તેમાં ક્યાંય એવું જણાવવામાં આવ્યું નથી કે પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર કાર્યવાહી કરી શકે છે. નિઃશંકપણે, ઉપરોક્ત કલોઝમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, ઉલ્લેખાયેલા અધિકારીઓ ઉપરાંત, કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા અધિકૃત વ્યક્તિઓ સદરહુ ઓર્ડર અંતર્ગત પગલાં લઈ શકે છે. જોકે, રેકૉર્ડ પર એવું કશું જ રજૂ કરવામાં આવ્યું નથી કે જે સદરહુ ઓર્ડર હેઠળ કાર્યવાહી કરવા માટે પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરને અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હોવાની દલીલને ટેકો આપતું હોય.

૧૫. તે એક સ્થાપિત કાયદો છે કે, જ્યારે કોઈ કામ અમુક રીતે કરવાની સત્તા

આપવામાં આવે, ત્યારે તે કામ તે રીતે થવું જોઈએ કે બિલકુલ ન થવું જોઈએ. અન્ય પદ્ધતિઓ અનિવાર્યપણે પ્રતિબંધિત છે. ધારાણી શુગર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિ. વિરુદ્ધ ભારત સરકાર અને અન્યો, (૨૦૧૯) ૫ એસ.સી.સી. ૪૮૦માં અહેવાલિત ચુકાદાનો સંદર્ભ કરી શકાય.

૧૬. સબ-ઇન્સપેક્ટર પાસે સદરહુ ઓર્ડર મુજબ કાર્યવાહી કરવાની સત્તાની ગેરહાજરીમાં, તેનાં દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે અનાધિકૃત હોઈ, રદબાતલ કરવી રહી.

૧૭. ઉપર જણાવેલા કારણોસર અપીલ મંજૂર કરવામાં આવી છે. પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટે ફોજદારી અપીલ નં.૫૬૨-એસબી/૧૯૯૭માં તારીખ ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦ના રોજ આપેલ ચુકાદા અને ટ્રાયલ કોર્ટના તા.૦૮/૦૭/૧૯૯૭ના રોજના હુકમને રદ કરવામાં આવે છે. પરિણામે, સદરહુ કાયદાની કલમ-૭ હેઠળની અપીલકર્તાઓની દોષસિદ્ધિ અને સજા રદ કરવામાં આવે છે. જામીનના બોન્ડ ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે.

....., ન્યાયમૂર્તિ
[અભય એસ. ઓડા]

....., ન્યાયમૂર્તિ
[રાજેશ બિંદાલ]

નવી દિલ્હી,
તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૩

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgements in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.
